



RESOLUCIÓN RECTORAL 51381

19 de junio de 2024

Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Rectoral 51132 de 2024

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por el literal h del artículo 42 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General y el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017 y

CONSIDERANDO QUE

1. Mediante la Resolución Rectoral 51132 del 22 de marzo de 2024, se declaró el incumplimiento por parte del señor GUSTAVO ALBERTO OTÁLVARO GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 8.026.338, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en el programa de Maestría en Ingeniería – Investigación, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, que le eran aplicables en ese momento.
2. En consecuencia, de lo anterior, se le ordenó al señor GUSTAVO ALBERTO OTÁLVARO GIRALDO, efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula del semestre académico 2015-1, en el programa de Maestría en Ingeniería–Investigación de la Universidad de Antioquia, debidamente indexado, el cual asciende a la suma de dos millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos (\$2.431.459). Así mismo, se ordenó hacer efectiva la garantía otorgada por el señor OTÁLVARO GIRALDO como beneficiario de la exención, a favor de la Universidad de Antioquia, por la suma de dinero antes indicada e iniciar las acciones de cobro pertinentes en contra de él y de la señora ÁNGELA INÉS OTÁLVARO GIRALDO identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.570.455, en su calidad de codeudora.
3. El 4 de abril de 2024, se envió la citación para la notificación personal o electrónica de la Resolución Rectoral 51132 del 22 de marzo de 2024 a través de los correos electrónicos gotalva@gmail.com y alberto.otalvaro@udea.edu.co al señor GUSTAVO ALBERTO OTÁLVARO GIRALDO.
4. El 4 de abril de 2024, el señor GUSTAVO ALBERTO OTÁLVARO GIRALDO respondió desde la cuenta gotalva@gmail.com que autorizaba y aceptaba de manera expresa la notificación.

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108
Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384
Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co
Antioquia - Colombia

5. El 11 de abril de 2024 le fue notificada de manera electrónica la Resolución Rectoral 51132 del 22 de marzo de 2024 al señor GUSTAVO ALBERTO OTÁLVARO GIRALDO.

6. Debido a la imposibilidad de realizar el trámite de notificación personal de la Resolución Rectoral 51132 del 22 de marzo de 2024 a la codeudora, la señora ÁNGELA INÉS OTÁLVARO GIRALDO, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.570.455, en tanto no se cuenta con más información tal como se relacionó en los considerandos 10, 10.1, 10.2 y 10.3 de la citada Resolución, se procedió en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, a realizar la notificación por aviso de la Resolución Rectoral 51132 del 22 de marzo de 2024; aviso fijado en el portal universitario desde el día 25 de abril del 2024 a las 8:00 horas y desfijado el día 02 de mayo del 2024 a las 17:00 horas, tal como lo certifica la constancia de publicación del mismo.

7. El 24 de abril de 2024, dentro del término legal, el señor GUSTAVO ALBERTO OTÁLVARO GIRALDO mediante comunicación electrónica enviada al correo electrónico actosadministrativos@udea.edu.co interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución Rectoral 51132 del 22 de marzo de 2024 indicando que:

7.1. Existió falta de información frente a la obligatoriedad de firmar el pagaré, expresa que nunca se le informó que como beneficiario de exención estaba obligado a conseguir un fiador que tuviera propiedad raíz o que se requería de un pagaré con un codeudor y que el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, Capítulo 2, Artículos 4, 5, 6 y Parágrafos, no indica que se requiere firmar un pagaré y menos que este debe ser con UN CODEUDOR o fiador.

7.2. Se presentó constreñimiento ilegal agravado, por cuanto manifiesta que la persona encargada del área de Cartera de la Universidad lo obligó a firmar el pagaré en contra de su voluntad, ejerciendo amenazas en contra de él, indicándole que de no hacerlo se podría deducir de nómina el valor adeudado, y que su empleo estaba en riesgo porque con cualquier acción del departamento de cartera podría haber perdido su carácter de docente de cátedra.

7.3. Se presentó omisión de parte de la Universidad, y para ello expresa: *Lastimosamente, y no es claro el porqué la Universidad como ente autónomo, como ente Gubernamental y con manejo de Dineros del Estado, OMITIÓ en todas las ocasiones esta denuncia por la situación ocasionada de parte de un trabajador de la misma. Pueden solicitarse las cámaras de la oficina, en el día en que fui, para que puedan verificar lo ocurrido, en donde no hubo falta de respeto para con la funcionaria del Alma Mater. Sin embargo, y recurriendo al Artículo 183 C.P., como el nivel de la funcionaria es más alto, aunque en ocasiones no lo reconozcan algunos, su capacidad administrativa pudo más que la honestidad y el recto juicio de mi parte.*

7.4. Se deduce que está inconforme por la suscripción del pagaré y por ello expresa entre otros aspectos que la Universidad es un *ente académico* no un Banco, que cuando se presentó al posgrado, esta era una Maestría Académica, no ECONÓMICA, y los requisitos eran académicos, mas no económicos porque como academia prima la formación en persona y conocimiento de los estudiantes. *Para nadie entonces tiene sentido que después de haber pagado la matrícula, SOLO DESPUÉS, no antes, aparezca una solicitud de un codeudor. (...) ¿Por qué la funcionaria se negó a devolver mi dinero como lo haría un “banco” en donde se abrió una cuenta de ahorros o corriente pero con el cual no desea tener sus servicios financieros? ¿Qué banco, si es que se considera banco amenaza a sus clientes para que evite recuperar su dinero?*

7.5. Indica que “Es incomprensible el porqué el numeral 6 no especifica por qué se perdió la calidad de estudiante (...)” se cuestiona *¿y qué pasó con mis recursos? ¿qué pasó con el dinero de la matrícula que se pagó, quien responde por ellos y por qué la funcionaria me constriñe a que ese dinero no se podía devolver?* Y en general expresa inconformidad con el trámite adelantado y por ende con la decisión.

7.6. Afirma que la Universidad utilizó canales ineficientes para notificar los actos administrativos, esto porque el correo alberto.otalvaro@udea.edu.co le fue cerrado por la misma Universidad y su correo personal se encuentra sin capacidad, por lo que se pregunta por qué no se utilizó la comunicación telefónica para informarle del proceso.

7.7. Existió una mala comunicación con el área de cartera, dado que a las repetidas solicitudes que realizó a la dependencia, no se tuvo respuesta a ellas.

7.8. Que con todo lo que se dio, quedó muy claro el poco o NULO apoyo de parte del Grupo de Investigación al que pertenecía, que impidieron que continuara con el posgrado. De igual manera, indica que le generaron expectativas de becas que después no se dieron y realiza un recuento de situaciones acaecidas con sus compañeros profesores.

7.9. Que durante el 2022 hubo situaciones de amenazas en su contra que no le permitieron responder a los requerimientos como la Universidad deseaba. Presenta copia de una medida de protección del año 2022 por violencia intrafamiliar en contra de su expareja sentimental.

7.10. Finalmente aduce fuerza mayor, por situación de estrés y ansiedad causadas en parte por toda la situación que se presentó con el área de Cartera de la Universidad, sobre esta situación de salud no presenta certificaciones médicas y señala que ello es debido a su situación de medida de alejamiento y de seguridad como al poco tiempo para dar respuesta.

8. Documentos aportados con el recurso de reposición y que denominó de la siguiente manera:

8.1 Circular Matriculas 2015-1- Estudiantes nuevos. pdf.

8.2 AS 326 de 2006, Exenciones.pdf

8.3 Posgrado 2014. pdf. Dicho documento contiene la Resolución 1011 del 29 de agosto de 2014 del Comité Central de Posgrado *“Por la cual se fijan los criterios de admisión, los cupos y el punto de corte para la vigésimo segunda cohorte de la Maestría en Ingeniería, adscrita a la Facultad de Ingeniería.”*

8.4 Medida de protección. pdf

9. El 6 y 7 de mayo de 2024, en atención a la solicitud del señor GUSTAVO ALBERTO OTÁLVARO GIRALDO se le remitió copia del pagaré n°2100-4360 junto con la carta de instrucciones.

10. De conformidad con lo prescrito por los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, se observa que el recurso de reposición cumple con los presupuestos exigidos por la norma enunciada, por cuanto fue presentado dentro del término estipulado en la Ley, teniendo en cuenta que se notificó el 11 de abril de 2024, de manera electrónica así mismo, fue presentado directamente por el interesado, sustentando los motivos de inconformidad.

11. Para resolver el recurso, se encuentra y examina lo siguiente:

1. El señor GUSTAVO ALBERTO OTÁLVARO GIRALDO se matriculó en el semestre **2015-1** en el programa de Maestría en Ingeniería – Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, lo que no necesariamente conlleva a que una persona sea beneficiaria de las exenciones de los derechos de matrícula en esta Institución.

2. Ahora, quien acceda y acepta ser beneficiario de una exención de derechos de matrícula en la Universidad de Antioquia, conoce que ello conlleva unos compromisos como son culminar sus estudios y obtener el título respectivo, so pena de restituir el **80%** del valor de las exenciones otorgadas y por ello, la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 *[p]or la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 326 de 2006* señala en su artículo 4 que hará parte del procedimiento administrativo de la matrícula, la firma de un pagaré con espacios en blanco por parte del estudiante, así como de la carta de instrucciones, lo cual se constituye en una garantía legal para la Universidad en caso de incumplimiento de quien sea beneficiario de la exención.

En consecuencia, no son de recibo las afirmaciones o exculpaciones del recurrente en relación a que hubo falta de información por parte de la Universidad para firmar como

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

respaldo un pagaré, pues la regulación universitaria de las exenciones de derechos de matrícula aplicable a este caso, no solo es el Acuerdo Superior 326 de 2006 sino también la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, por lo que al momento del señor OTÁLVARO GIRALDO aceptar ser beneficiario de la exención, conoció de dicha regulación ya que, es una norma de carácter general, de amplia difusión en la Institución tanto así que hizo uso de ella, pudo ser beneficiario y obtener el **50%** de exención en los derechos de matrícula del semestre académico 2015-1, siendo importante tener presente para su argumento algunos preceptos legales, como lo es el artículo 4 de la Constitución Política, donde se establece el deber de todos de acatar las leyes y, en el Código Civil artículo 9 “*La ignorancia de las leyes no sirve de excusa*”. De tal manera que se presume su conocimiento de la regulación interna y no podría alegarse o solicitar revocar la declaratoria de incumplimiento con fundamento en el desconocimiento selectivo de las citadas normas y únicamente en lo que concierne a hacer efectivas las garantías, pues un pagaré es un título de crédito, así que su suscripción habilita al poseedor del mismo a exigir el pago de la suma adeudada según la carta de instrucciones y de ello claramente el recurrente conoció y aceptó.

En cuanto a los documentos aportados como son la *Circular Matriculas 2015-1- Estudiantes nuevos* y la Resolución 1011 del 29 de agosto de 2014 del Comité Central de Posgrado “*Por la cual se fijan los criterios de admisión, los cupos y el punto de corte para la vigésimo segunda cohorte de la Maestría en Ingeniería, adscrita a la Facultad de Ingeniería*”, resultan ser inconducentes para el presente asunto, ya que estas regulaciones se refieren a los requisitos de matrícula y admisión de cualquier estudiante que no necesariamente deba ser beneficiario de exenciones, por eso es notorio que el recurrente se matriculó en efecto en el programa de Maestría en Ingeniería – Investigación de la Facultad de Ingeniería.

Se debe precisar que no hay inconveniente o situación anómala en lo que concierne a la admisión del recurrente a dicho programa en el semestre académico 2015-1, lo que se presenta en este momento es un incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de la **exención** de derechos de matrícula que obtuvo en el mismo semestre y por lo cual fue beneficiario de la exención, lo cual es diferente y por ende no se puede examinar de manera parcializada la normativa aplicable al asunto, en especial el Acuerdo Superior 326 de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 o darse aplicación fragmentada a esta.

3. Respecto al argumento referido a que hubo constreñimiento ilegal agravado por cuanto, en criterio del recurrente, la persona encargada del área de Cartera de la Universidad lo obligó a firmar el pagaré en contra de su voluntad y para lo cual transcribe varios artículos del Código Penal, se debe indicar que a la fecha no se tiene conocimiento de denuncia o fallo penal que haya sancionado tal delito y tampoco se aporta soporte de ello, pues debió probarse debidamente ante las autoridades penales que el recurrente no actuó de manera libre y voluntaria, no basta con las solas afirmaciones y como ya se indicó la normativa universitaria es clara que para acceder a un **beneficio de exención** la persona debía cumplir con unos

requisitos entre ellos la suscripción de un pagaré con carta de instrucciones y no por esto el funcionario que suministre tal información violenta la voluntad de una persona, ya que quien esté interesado en que se le aplique el beneficio queda en plena libertad de suscribir o no el título valor y desistir por ende de ser beneficiario de la exención. En consecuencia, no es de recibo tal exculpación.

4. La Universidad en esta materia cuenta con una normativa clara y suficiente y en especial en las obligaciones que adquieren los beneficiarios de las exenciones de derechos de matrícula, por ende no se comparten los señalamientos del recurrente en cuanto a omisiones por parte de esta Universidad, tampoco son admisibles como justificantes del incumplimiento declarado en la Resolución Rectoral 51132 del 22 de marzo de 2024, las manifestaciones de inconformidad sobre el proceder de la Universidad para recuperar los dineros correspondientes por las exenciones y que en consideración del recurrente no sean satisfactorios de sus intereses, pues ellos fueron previamente conocidos y publicados por lo que gozan de plena validez y legalidad.

Respecto a la inquietud expuesta en el recurso *¿Por qué la funcionaria se negó a devolver mi dinero como lo haría un “banco” en donde se abrió una cuenta de ahorros o corriente pero con el cual no desea tener sus servicios financieros?*, solo para efectos aclaratorios, se precisa que no se está ante la figura de una cuenta de ahorros o corriente, en este caso, se está ante un incumplimiento de compromisos asumidos por el señor OTÁLVARO GIRALDO, en los términos del Acuerdo Superior 326 de 2006, al darse los presupuestos regulados en la norma superior y en su resolución reglamentaria, que deviene la consecuencia para él de devolver a la Universidad los montos asumidos por la Institución en relación al pago de los derechos de matrícula en el programa Maestría en Ingeniería – Investigación. En consecuencia, el pago realizado por el recurrente y que correspondió a un porcentaje de los derechos de matrícula del semestre académico 2015-1, no se puede entender como un ahorro, pues de la sana lógica se desprende que si una persona matriculó un semestre en cualquier Institución educativa de educación superior y obtiene un rendimiento académico insuficiente que le conllevó a perder la calidad de estudiante, la Institución no tiene que hacer reintegros de los dineros pagados por los derechos de matrícula de ese semestre, ya que prestó sus servicios educativos. Así que son dos aspectos diferentes: (i) cuando un estudiante ingresa en un programa de posgrado, el pago de los derechos de matrícula que efectúa a la Institución de Educación Superior no se reintegran o devuelven porque el estudiante pierda materias u obtenga un rendimiento insuficiente que lo conllevó a perder la calidad de estudiante. En el caso del señor OTÁLVARO GIRALDO, aplica tal raciocinio, por ende, no hay lugar a tal devolución; (ii) cuando una persona es beneficiaria de una exención y firma los documentos exigidos en la norma, adquiere unas obligaciones o compromisos con la Institución, como lo es efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) de los valores concedidos a él por concepto de exención sobre los derechos de

matrícula en el semestre académico 2015-1, en el programa de Maestría en Ingeniería – Investigación.

5. En uno de los apartados del recurso de reposición, se expresa que en el considerando 6 de la resolución recurrida *no especifica por qué se perdió la calidad de estudiante*, lo cual es errado, pues allí sí se indican las razones así: “(...) *perdió su calidad de estudiante debido a un rendimiento académico insuficiente ocasionado por obtener un promedio crédito inferior a tres cinco (3.5) en el último periodo académico cursado (2015-1 con promedio 0.0).*”

6. Otras manifestaciones expuestas por el recurrente, como situaciones que indica se le presentaron en un grupo de investigación, mala comunicación con el área de Cartera, etc, no se constituyen en causales o situaciones de fuerza mayor que más adelante se desarrollan estos conceptos, por tal razón no resulta necesario detenerse en estos puntos que expuso el recurrente.

7. Se expone como otro argumento por el recurrente, que debió afrontar situaciones de amenazas en su contra que no le permitieron responder a los requerimientos como la Universidad deseaba y para ello aporta copia de una medida de protección del 20 de octubre de 2022 por violencia intrafamiliar en su favor y en contra de su expareja sentimental, igualmente aporta copia del Acta 2171 DISP5-ESBEL-2-25 del 24 de octubre de 2022, en donde el Comandante de la Estación de Policía de Belén en Medellín le entrega al señor OTÁLVARO GIRALDO las recomendaciones de seguridad y las medidas de autoprotección.

Al examinar lo expuesto por el recurrente como los soportes allegados, se encuentra que es claro que el señor OTÁLVARO GIRALDO, contaba a octubre de 2022 con una medida de protección, no obstante debe tenerse presente que él inicio sus estudios posgraduales fue en el año 2015, primer semestre y que tenía para culminarlos en el tiempo de duración del programa más los semestres de prórroga de los cuales podía hacer uso, por lo que debió culminar en el semestre académico 2017-1, es decir que luego de este tiempo habían transcurrido 5 años cuando se le presentó la situación que le conllevó a tener una medida de protección, por lo que se escapa de la temporalidad que se tiene para el cumplimiento de la obligación adquirida, esto es, cuando haya transcurrido el tiempo de duración del programa incluidas las prórrogas culminado dichos estudios como haber obtenido el título respectivo (artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007). Además, la medida como tal, no se constituye en un causal que lo hubiere inhabilitado ni incapacitado para estudiar. De allí que por este hecho no se evidencia una imposibilidad absoluta para haber cumplido sus estudios posgraduales, tal como se comprometió al momento de aceptar la exención.

8. En lo que concierne al argumento de estrés y ansiedad que el recurrente afirma le causó en parte por la situación que se presentó con el área de Cartera, y la cual califica en el recurso de reposición como fuerza mayor, resulta relevante indicar que sobre esta situación de salud no presentó certificaciones médicas que acreditaran la configuración de una enfermedad que le impidiera culminar sus estudios. En el escrito afirma y sustenta:

“(…) desde 2013, he acudido a controles psicológicos y por demás psiquiátricos de manera constante, con medicación como Fluoxetina, Clonazepam, Quetiapina, entre otros para situaciones relacionadas con constantes Depresiones y momentos de Ansiedad, y en particular detonados por situaciones de estrés como rupturas y pérdidas económicas. Esta, por ejemplo, fue una pérdida de ahorros de mucho tiempo para matricular un semestre. La Ansiedad por ejemplo de saber que en cualquier momento la persona de Departamento de Cartera iba a buscar el motivo para retirarme mi pago para mi sustento, aunque lo hubiera trabajado, los problemas en los continuos recursos y cartas enviados a ustedes, la imposibilidad de no poseer otro trabajo que fuera estable, seguro y que no terminara por falta de recursos, la falta de tiempo para estudiar porque había que decidir estudiar o hacer los trámites de la universidad entre otros. Eso, que a lo mejor muchos desconocen es lo que hubo detrás, aparte de TODO lo anterior, para que no pudiera terminar mi maestría. (Negrilla fuera de texto)

9. El Acuerdo Superior 326 de 2006, en su artículo 2, determinó qué tipo de estudiantes podrían estar exentos del pago de los derechos de matrícula, entre los indicados se encontraban los docentes de cátedra. Igualmente, la norma superior en el artículo tercero prescribe la obligación que tienen estos beneficiados de culminar los estudios de posgrado y obtener el título respectivo y en caso de no cumplir el compromiso estarían obligados a devolver el 80% de lo asumido por la universidad por concepto de la exención de los derechos de matrícula objeto de exención.

10. En el caso del recurrente, al aceptar la exención en derechos de matrícula, se comprometió con la Universidad a cursar el programa de Maestría en Ingeniería – Investigación, de la Facultad de Ingeniería y obtener el título respectivo, lo cual no ocurrió ni acreditó a la fecha de emisión de la Resolución Rectoral 51132 del 22 de marzo de 2024 y en tal sentido es procedente lo allí ordenado: la declaratoria de incumplimiento y la exigencia de hacer efectiva la garantía como lo es el pagaré.

11. El artículo 6 del Acuerdo Superior 326 de 2006, aplicable para el momento en que se concedió la exención en derechos de matrícula al recurrente, establece que sólo la comprobación de la existencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito que haya impedido la culminación de los estudios de posgrado, y la obtención del respectivo título, liberan al estudiante de la obligación de hacer la devolución del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula.

12. Analizando de manera detallada lo argumentado en el recurso, en particular lo denominado por el recurrente como *fuerza mayor*, se puede deducir que los padecimientos que según afirma son desde hace aproximadamente 10 años, por lo que por ello no se pueden atribuir los mismos como un eximente de responsabilidad de que trata la norma; pues es claro que, pese a estos -sin certificaciones de incapacidades-, tales situaciones de salud no le han impedido llevar actividades de la vida diaria y no han disminuido su capacidad para obligarse, prueba de ello es una vida laboral activa y productiva incluso en nuestra misma Institución, sumado a que no se presenta o aporta por tales padecimientos algún tipo de incapacidad permanente.

13. La determinación de si los hechos alegados constituyen una fuerza mayor o un caso fortuito, supone como necesario realizar una diferenciación de estos conceptos, destacando dos posturas que son mayoritarias en cada una de las especialidades civil y administrativa.

Mientras en la jurisprudencia civil, específicamente en la teoría unitaria de la causa extraña, la fuerza mayor es sinónima del caso fortuito, de acuerdo con la definición del artículo 1o de la Ley 95 de 1890 que subrogó el artículo 64 del Código Civil en el cual se señala que “(s)e llama *fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir (...)*”; en la jurisdicción contencioso administrativa se han diferenciado estos conceptos, al considerar “*la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquél, y puede ser desconocido permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño*” (Corte Constitucional. Sentencia SU 449/16).

14. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que solo una situación de fuerza mayor pudiera eximir de responsabilidad al recurrente; deben reconocerse como elementos constitutivos de la fuerza mayor, *la imprevisibilidad, la irresistibilidad, la inimputabilidad o exterioridad del hecho*, reiterados en la jurisprudencia citada.

Y al respecto, la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado estos elementos en los siguientes términos:

Para efectos de la distinción, y de acuerdo con la doctrina [57] se entiende que la fuerza mayor debe ser:

- 1) Exterior: esto es que “está dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya realización no es determinada, ni aun indirectamente por la actividad del ofensor”.
- 2) Irresistible: esto es que ocurrido el hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho”

3) imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo (Corte Constitucional. Sentencia SU 449/16)

15. En otras palabras, el señor GUSTAVO ALBERTO OTÁLVARO GIRALDO tendría que haber probado que la situación de incumplimiento, no es una consecuencia de sus acciones o su actividad (inimputable o externa), que no podía haber actuado sino del modo en que lo ha hecho (irresistible) y que tal evento escapa de las previsiones normales donde una persona prudente habría podido pronosticarlo o predecirlo (imprevisible); y por tanto al no hacerlo, deja claro que no estamos ante un evento de fuerza mayor que le exima de la responsabilidad que actualmente tiene por el incumplimiento de los compromisos con los cuales se le otorgaron las referidas exenciones en derechos de matrícula en el programa de Maestría en Ingeniería – Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia; esto se confirma cuando de la lectura de sus argumentos y sin soportes como historia clínica o incapacidades se menciona que ha venido padeciendo de situaciones relacionadas con constantes depresiones y momentos de ansiedad desde hace más o menos 10 años y como ya se advirtió los mismos no le han impedido desarrollar su vida personal y profesional.

16. Las situaciones expuestas, aunque pueden ser difíciles para cualquier persona, estas no imposibilitan de ningún modo la culminación de los estudios y más aún si tenemos en cuenta que a la fecha han pasado casi siete años desde que debió entregar el título, tiempo suficiente para haberlo obtenido, además cuando asumió la obligación que hoy es objeto de este incumplimiento, ya tenía pleno conocimiento de su situación personal como de los cambios particulares que allí se tendrían, pues son propios y obvios cuando se asumen estudios posgraduales y de las diversas implicaciones que ello conllevaría al aceptar la exención del 50% de los derechos de matrícula en un programa posgradual y suscribir el pagaré No 2100-4360 con su respectiva carta de instrucciones como garantía del cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Así que, lo expuesto, no se enmarca en hechos imprevisibles e irresistibles, como lo sería una incapacidad médica permanente que le impidiera continuar con su formación posgradual, es evidente que no estamos ante un evento de fuerza mayor que le exima de la responsabilidad que actualmente tiene con la Institución.

17. En todo caso, se precisa que la exigibilidad de la obligación se encuentra sometida a una condición suspensiva para la Universidad, por un lado, y resolutoria para el beneficiario de la exención, por el otro, dado que al momento de adquirirla no se sabe si se cumplirá, siendo así un hecho futuro e incierto. En este orden de ideas, de conformidad con el régimen de las obligaciones y al tenor de los artículos 1541, 1542 y 1544 del Código Civil, la exigibilidad de una obligación condicional solamente se da cuando esta se encuentre cumplida y no antes, por tanto, en la actualidad es notorio que no se terminó ni obtuvo el título de posgrado quedando así la Universidad con la exigibilidad de la obligación adquirida por el señor GUSTAVO ALBERTO OTÁLVARO GIRALDO y a hacer efectiva la garantía otorgada por él.

18. Así mismo, es importante señalar que los beneficios que otorga el Acuerdo Superior 326 de 2006, sobre las exenciones en los pagos de la matrícula de programas de posgrado no se otorgan de manera automática; contrariamente las exenciones se otorgan con el propósito de mejorar el conocimiento académico de quienes así lo desean; en su caso fue el señor OTÁLVARO GIRALDO quien de manera voluntaria optó por ser beneficiario de exención para cursar el programa de Maestría en Ingeniería – Investigación de la Facultad de Ingeniería, y en virtud de ello adquirió el compromiso de culminar sus estudios y obtener el título respectivo so pena de restituir el 80% del valor de las exenciones otorgadas.

19. Lo anterior, con el propósito de resaltar que ser beneficiario de la exención de derechos de matrícula para cursar sus estudios de posgrado fue un acto voluntario de una persona capaz de contraer obligaciones y que si bien ha podido tener situaciones de ansiedad y depresión; no se evidencia o acredita un diagnóstico o una recaída que supusiera una incapacidad temporal o permanente, para la culminación exitosa de sus estudios de posgrado y la obtención del título respectivo; al contrario, se observa que ha sido posiblemente una patología manejada desde el campo de la medicina con medicación, según lo expresa el recurrente.

20. El señor GUSTAVO ALBERTO OTÁLVARO GIRALDO no cumplió con la obligación contenida en el artículo 6 del Acuerdo Superior 326 de 2006, de culminar los estudios de posgrados y de obtener el título respectivo, pues no terminó el programa de Maestría en Ingeniería – Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, ni acreditó una situación de fuerza mayor que le eximiera de tal obligación, acorde con lo relacionado anteriormente; por lo tanto, se confirmará en su totalidad la decisión tomada en la Resolución Rectoral 51132 del 22 de marzo de 2024.

21. Se reitera, que el señor GUSTAVO ALBERTO OTÁLVARO GIRALDO o su codeudora ÁNGELA INÉS OTÁLVARO GIRALDO pueden proponer ante el Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la Universidad de Antioquia, un plan de pagos por la suma en la resolución recurrida, que se ajuste a las disposiciones del Reglamento de Cartera de la institución.

En consideración a lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución Rectoral 51132 del 22 de marzo de 2024, mediante la cual se declaró el incumplimiento por parte del señor GUSTAVO ALBERTO OTÁLVARO GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía 8.026.338, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en el programa de Maestría en Ingeniería – Investigación, de la Universidad de

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

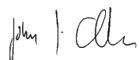
Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

ARTÍCULO 2º. Notificar la presente Resolución al señor GUSTAVO ALBERTO OTÁLVARO GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía 8.026.338, en calidad de deudor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y a la señora ÁNGELA INÉS OTÁLVARO GIRALDO identificada con la cédula de ciudadanía 43.570.455, en calidad de codeudora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, dado que no se cuenta con información de contacto para efectos de notificaciones.

ARTÍCULO 3º. Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Estatuto General Universitario, Acuerdo Superior 01 de 1994.



JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES
Rector



DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General

RR 51381

Informe de auditoría final

2024-06-19

Fecha de creación:	2024-06-19 (hora estándar de Colombia)
Por:	Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAfhwPd0EIRcSjdwivQSyUK_FG14Lna4_

Historial de “RR 51381”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.
2024-06-19 - 13:57:29 CDT- Dirección IP: 179.15.22.112.
-  Esperando la firma de Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co).
2024-06-19 - 13:58:51 CDT
-  Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-06-19 - 14:15:53 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 179.15.22.112.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) para su firma.
2024-06-19 - 14:15:55 CDT
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-06-19 - 19:56:11 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.95.38.144.
-  Documento completado.
2024-06-19 - 19:56:11 CDT